

[기출][1][2015-1-ii]노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정을 근거로 한 휴직 명령 유지의 정당성

【문제 1】 A 회사의 근로자 甲이 근무하던 중 2011. 12. 6. 업무상 배임의 혐의로 구속되자, A 회사는 인사규정 제 33 조 제 3 호에 따라 근로자 甲이 구속된 다음날 근로자 甲에게 휴직을 명령하였다. 이후 근로자 甲은 2012. 1. 13. 구속이 취소되어 불구속 기소 상태에서 A 회사 인사규정 제 34 조 제 1 항(직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10 일 이내에 복직을 명하여야 한다)에 따라 복직을 신청하였으나, A 회사는 대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다고 하면서 복직을 허락하지 않았다. 이를 위하여 A 회사는 근로자 과반수로 구성된 노동조합에 동의를 요구하였으나 노동조합의 동의를 얻지 못하자 근로자들을 개별적으로 접촉하여 과반수 동의를 받아 2012. 2. 1. 인사규정을 변경하였다. 근로자 甲은 2013. 7. 8. 대법원에서 무죄판결을 선고받았다.

「종전의 인사규정 제 33 조 제 3 호」

- 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명령할 수 있다.

「변경된 인사규정 제 33 조 제 3 호」

- 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정 후 3 개월까지 휴직을 명령할 수 있다.

근로자 甲은 (i) 2012. 2. 1. 인사규정의 변경이 효력이 없을 뿐만 아니라, (ii) 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것으로 주장한다. 이러한 근로자 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (50 점)